

1500465-28.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... que Ruan confessou a prática do tráfico de drogas em razão de dificuldades econômicas.

Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na inicial acusatória. Praticou o delito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500465-28.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500465-28.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050505/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23168042 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 1634/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2050505 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2050505 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 1634/22/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN GABRIEL CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Ruan Gabriel Campos, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação no dia no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 15h20min, na rua Rondônia, nº 1820, no bairro Alto do Ipiranga, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de

tráfico, 12 cápsulas tipo eppendorfs contendo a substância Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente denominada "cocaína", com massa aferida de 6,300 gramas (seis gramas e trezentos miligramas), 37 invólucros da substância Metil Benzoil Ecgonina, na forma vulgarmente denominada "crack", massa aferida de 101,760g (cento e um gramas e setecentos e sessenta miligramas) e 02 invólucros da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecido como "maconha", com massa total de 2,160g (dois gramas e cento e sessenta miligramas), conforme auto de exibição e apreensão (p. 09), laudo de constatação provisória (p. 10/13) e exame químico toxicológico (p. 59/62).

O réu foi notificado (p. 75) e ofertou defesa preliminar (p. 79). A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (p. 80) e o acusado foi citado (p. 92).

Durante a instrução, foi inquirida a testemunha Raphael de Souza Caveagna e acusado foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reconhecimento da agravante da reincidência e compensação com a atenuante da confissão. Não sendo possível a concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, vedando-se o recurso em liberdade.

Por sua vez, a Defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/36), auto de exibição e apreensão (p. 09), laudo pericial de constatação (p. 10/13), exame químico toxicológico (p. 59/62), bem como pela prova oral coligida. O laudo de exame químico (páginas 59/62) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, o policial militar Raphael de Souza Caveagna informou que no dia 21 efetuava patrulhamento de rotina, quando recebeu denúncia via COPOM, no sentido de que um indivíduo, cujas características físicas e de vestimenta, inclusive da camiseta, estaria traficando drogas pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas. Deslocou-se para o endereço citado e logrou encontrar um suspeito com as características fornecidas, fazendo um cerco ao suspeito com sua motocicleta.

O acusado foi abordado, encontrando em seu poder quatrocentos e sessenta reais em cédulas de dinheiro, quarenta e um reais e noventa e cinco centavos em moedas, além de trinta e cinco pedras pequenas de crack, duas pedras maiores do mesmo entorpecente, duas porções de maconha e doze pinos de cocaína.

Indagado pela defesa, disse que Ruan confessou a prática do tráfico de drogas em razão de dificuldades econômicas.

Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na inicial acusatória.

Praticou o delito em razão de dificuldades financeiras. Esclareceu que estava traficando no local a cerca de uma semana. O dinheiro apreendido era proveniente da venda dos entorpecentes.

Informou que foi processado anteriormente pelo mesmo delito.

Ora, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO

COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de adquirir e trazer consigo a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

“O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento” (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)”

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Por outro lado, a reincidência configura óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE

AFASTADA - REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF - NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 DE NATUREZA OBJETIVA E POR ISSO IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA - QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL - PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015).

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União. Assim, declaro perdidos os valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Encerrada a fase de instrução, passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como normais ao tipo penal. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprova a certidão de distribuição criminal (proc. 0001793-43.2017.8.26.0530, p. 38). Entretanto, o acusado confessou espontaneamente os fatos, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o acusado é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, condeno Ruan Gabriel Campos, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidas dos reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão do sentenciado, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I, CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os sentenciados arcarão com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 80)

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos, eis que comprovadamente oriundos do tráfico.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na

forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.
Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA